

1501849-64.2020.8.26.0540

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: SANDRO RAFAEL BARBOSA PACHECO

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/02/2022

... o furto o réu praticou o crime de tráfico de drogas (fls. 254/2569), ou seja, o réu não parou de praticar crimes, por isso não reconheço o princípio da insignificância. Friso que seguindo esta tese (princípio da insignificância), a prática de pequenos delitos fomentará a pequena criminalidade, porque todos poderão tentar pratica-los, já que se a houver a consumação e ele não for pego ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

1ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Centro - CEP 09371-901, Fone: (11) 2388-6643, Maua-SP - E-mail: maua1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1501849-64.2020.8.26.0540

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2263194/2020 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 14290480 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO

GARBINO, 4084/20/124 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 4084/2020 - 01º DP MAUÁ-

DR.ALFREDO GARBINO, 2263194 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLEITON VINÍCIUS DE OLIVEIRA FERREIRA

Data da Audiência:

14/02/2022

Em 14 de fevereiro de 2022 às 13h30, em razão da pandemia de COVID-19 e em conformidade com o Provimento nº 2557/2020, do Egrégio Conselho Superior da Magistratura, bem como dos Comunicados nº 284 e 317 da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça e, ainda, da Resolução 314 do Conselho Nacional de Justiça, com intuito de possibilitar a prestação jurisdicional, e a não disseminação do novo coronavírus, realiza-se a presente audiência por meio virtual com o uso da ferramenta Microsoft Teams, testada previamente com os participantes do ato processual. A seguir, instalou-se formalmente a audiência sob a presidência do Exmo. Sr. Dr. Sandro Rafael Barbosa Pacheco, MM. Juiz de Direito, comigo, escrevente infra-assinado e nomeado, nos autos em epígrafe. Presentes, remotamente, com a constatação de que estavam todos de fato acompanhando o ato em tempo real: o Ministério Público, representado pelo Promotor de Justiça, Dr. Ricardo Flório. Ausente o réu Cleiton Vinícius de Oliveira Ferreira. Presente o Defensor Público, Dr. Tales Pataias Ramos. Iniciados os trabalhos, pela defesa foi dito: "A defesa

nega os fatos, sendo o acusado inocente, o que restará provado ao final da instrução. Arrolam-se as mesmas testemunhas indicadas pela acusação. Pelo MM. Juiz foi decidido: "1) Concedo a gratuidade da justiça ao réu. Anote-se. As alegações em defesa serão apreciadas ao final. Não se vislumbra neste momento causa legal de absolvição sumária. Assim, nos termos dos artigos 399 e 400, ambos do Código de Processo Penal, mantenho o recebimento da denúncia. 2) Nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal, decreto a revelia do réu Cleiton Vinicius de Oliveira Ferreira uma vez que mudou de endereço sem comunicar ao juízo (fl. 269)". A seguir, pelo MM. Juiz foi dito: "Não havendo outras provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução." Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça e posteriormente à Defesa, que se manifestaram, nos seguintes termos, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. Em seguida o MM. Juiz proferiu a seguinte Sentença: "I - Relatório. CLEITON VINICIUS DE OLIVEIRA FERREIRA, qualificado às fls. 16, foi denunciado como incurso no artigo 155, § 4º, inciso IV, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque, no dia 23 de outubro de 2020, por volta da 01h:00min, na Rua Oscar Niemeyer, nº 20, Capuava, nesta cidade e comarca de Mauá, agindo com identidade de propósitos e unidade de desígnios com indivíduo não identificado, tentaram subtrair, para si, 02 metros de fios metálicos avaliados em R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), em prejuízo da Prefeitura Municipal de Mauá, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes (fls. 85/86). Foi concedido ao acusado os benefícios da liberdade provisória, mediante aplicação das medidas cautelares (fls. 35/36). A denúncia foi oferecida (fls. 84) e recebida (fls. 90). O réu foi citado por edital (fls. 99), mas não constituiu advogado, motivo pelo qual, o processo e o curso do prazo prescricional foram suspensos com base no artigo 366 do Código de Processo Penal, sendo decretada a prisão preventiva do réu (fls. 108/109). O réu foi preso (fls. 125/126), foi citado pessoalmente (termo de audiência), apresentou defesa preliminar (termo de audiência), razão pela qual o recebimento da denúncia foi mantido (termo de audiência). Foi designada teleaudiência, nos termos da Resolução 317 do Conselho Nacional de Justiça e do Comunicado 284 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com a concordância tácita das partes (fls. 133/137). Na audiência de instrução e julgamento, por meio de gravação audiovisual, foram inquiridas as testemunhas Bruno Reis de Oliveira (fls. 170/172) e Orlando Gomes da Silva Junior (fls. 170/172) e nesta audiência foi decretada a revelia do réu, nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal, porque o réu Cleiton Vinicius de Oliveira Ferreira está em lugar incerto (termo de audiência). Na fase extrajudicial, foram ouvidas as testemunhas Bruno Reis de Oliveira (fls. 4) e Orlando Gomes da Silva Junior (fls. 5), e o réu Cleiton Vinicius de Oliveira Ferreira (fls. 6/7). A instrução foi encerrada (termo de audiência). A acusação em debates orais propugnou pela condenação do réu e o regime inicial aberto para o início de cumprimento da pena (gravação audiovisual). A defesa do réu Cleiton, em debates, requereu a improcedência da ação. Subsidiariamente, em caso de condenação, pleiteou a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão extrajudicial, os reconhecimentos das causas de diminuição de pena do furto privilegiado e da tentativa, o regime aberto, a substituição por penas restritivas de direito e o direito de recorrer em liberdade (gravação audiovisual). Auto de prisão em flagrante delito (fls. 1 e 2/3). Auto de exibição e apreensão (fls. 8). Ficha de informações básicas (fls. 19/21). Laudos de exames nos objetos (fls. 61/63 e 64/66). Laudo de exame no local dos fatos (fls. 152/156). Laudo de exame de corpo de delito (fls. 157/158). Folha de antecedentes (fls. 140/141 e 254/256) e certidões (fls. 30). II - Fundamentação. A ação penal é procedente. A materialidade do crime restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1 e 2/3), auto de exibição e apreensão (fls. 8), ficha de informações básicas (fls. 19/21), laudo de exame nos objetos (fls. 61/63 e 64/66), laudo de exame no local dos fatos (fls. 152/156), laudo de exame de corpo de delito (fls. 157/158) e pela prova oral colhida em juízo. A autoria restou

comprovada. A testemunha a Bruno Reis de Oliveira, sob o crivo do contraditório, disse que: a) no dia dos fatos, estávamos em patrulhamento pela avenida, quando visualizamos duas pessoas agachadas no canteiro central e ao darmos ordem de parada para eles, eles saíram correndo; b) pedimos apoio e na Rua Oscar Niemeyer o réu foi detido e na mochila que ele trazia havia fios de cobre; c) não me recordo se havia ferramentas com o réu; d) no local dos fatos, havia buracos nos fios, havia uma barra de ferro, uma madeira e um caibro; d) não me recordo se o réu deu alguma versão; e) o outro indivíduo fugiu; f) não conhecia o réu (fls. 4 e 170/172). A testemunha Orlando Gomes da Silva Junior, judicialmente, disse que: a) nós estávamos em patrulhamento com vistas a uma bicicleta produto de roubo; b) na Rua Oscar Niemeyer, vimos duas pessoas fazendo buracos no chão e ao nos ver eles saíram correndo; c) pedimos auxílio de outras equipes e próximo dali o Clayton foi abordado e no interior da bolsa que ele trazia consigo havia fios de cobre, aproximadamente dois metros de fios; d) no local, havia uma caibro de madeira e uma haste de ferro, que eles estavam "cavocando" o chão para retirarem os fios; e) ele disse que estava usando drogas com o "Perigoso" e o "Perigoso" tinha chamado ele para retirar os fios, e ele estava apenas auxiliando o "Perigoso", que retirou o fios, e os entregou para ele colocar na mochila; f) não conhecia o réu (fls. 5 e 170/172). Pois bem, pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1 e 2/3), auto de exibição e apreensão (fls. 8), ficha de informações básicas (fls. 19/21), laudo de exame nos objetos (fls. 61/63 e 64/66), laudo de exame no local dos fatos (fls. 152/156), laudo de exame de corpo de delito (fls. 157/158), como também pelos depoimentos das testemunhas Bruno Reis de Oliveira (fls. 4 e 170/172) e Orlando Gomes da Silva Junior (fls. 5 e 170/172), e pela confissão extrajudicial do réu Cleiton Vinicius de Oliveira Ferreira (fls. 6/7), foi comprovado que o réu Cleiton e o outro indivíduo não identificado se foram ao local dos fatos e, mediante utilização de um caibro e uma haste metálica, tentavam subtrair os fios elétricos, mas foram surpreendidos pelas testemunhas, que são policiais militares e patrulhavam pelo local, dessa forma impedindo que o delito se consumasse. O réu Cleiton foi detido pelas testemunhas com a res furtiva em uma mochila, enquanto o furtador não identificado conseguiu fugir. Reconheço a qualificadora do crime de furto ter sido praticado por duas pessoas, quais sejam o réu Cleiton e um indivíduo desconhecido, conforme prova oral produzida (gravação audiovisual). Outrossim, reconheço que o crime foi tentado, pois, durante o intento delitivo as testemunhas flagraram o réu e o outro indivíduo não identificado e impediram que o crime se consumasse, conforme prova oral produzida (gravação audiovisual). Por fim, reconheço o furto privilegiado, previsto no artigo 155, § 2º, do Código Penal, pois o réu não é reincidente (fls. 30, 140/141 e 254/256) e o valor da coisa subtraída, no caso os fios (fls. 8), é inferior a um salário mínimo vigente na época dos fatos (23/10/2020 - fls. 12), que era de R\$ 1.100,00. De fato, a lesividade é mínima, mas conforme confessado por ele, o crime foi cometido para comprar drogas (fls. 6/7), além de após o furto o réu praticou o crime de tráfico de drogas (fls. 254/256), ou seja, o réu não parou de praticar crimes, por isso não reconheço o princípio da insignificância. Friso que seguindo esta tese (princípio da insignificância), a prática de pequenos delitos fomentará a pequena criminalidade, porque todos poderão tentar praticá-los, já que se a houver a consumação e ele não for pego será um prêmio ao pequeno delinquente e a sua frustração também o será, porque este fato é atípico. Portanto, pelas provas colhidas nos autos, é de rigor a condenação do réu Cleiton Vinicius de Oliveira Ferreira, pela prática do crime de furto tentado, privilegiado, qualificado pelo concurso de pessoas, previsto no artigo 155, §§ 2º e 4º, inciso IV, combinado com 14, inciso II, ambos do Código Penal, contra a vítima Prefeitura Municipal de Mauá. Observando o artigo 68 do Código Penal, passo a fixar a pena: Na primeira fase da aplicação da pena, parte-se do mínimo legal (2 anos de reclusão e 10 dias-multa). A pena permanece inalterada, porque as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são favoráveis ao réu (fls. 30, 140/141 e 254/256). Na segunda fase da aplicação da pena, não há agravantes ou atenuantes a serem apreciadas. Não reduzirei a pena em face da confissão extrajudicial do réu (fls. 6/7), pois a pena ainda se encontra no seu patamar mínimo, segundo dispõe o artigo 67 do Código Penal e a Súmula 231 do

Superior Tribunal de Justiça. Na terceira fase de aplicação da pena, não há causas de aumento, no entanto, reduzo a pena em 1/3 em virtude do crime ser tentado, totalizando a pena do réu Cleiton Vinicius de Oliveira Ferreira, em 1 ano e 4 meses de reclusão, e 6 dias-multa. A pena foi reduzida no mínimo legal, porque o réu foi detido pelos policiais militares sendo que o inter criminis havia sido percorrido na integralidade (como já demonstrado acima). Ademais, reconhecida a causa de diminuição de pena do furto privilegiado, reduzo a sua pena em 2/3, porque o valor é pouco mais de um décimo do salário mínimo citado, passando a pena para 5 meses e 10 dias de reclusão, e 2 dias-multa, que a torno definitiva. Outrossim, fixo o valor do dia-multa, no mínimo legal (1/30 avos do salário mínimo), em virtude de não haver nos autos elementos que comprovem ter o réu capacidade econômica suficiente para arcar com um valor superior (fls. 17). O regime inicial de cumprimento da pena do réu Josuel é o aberto, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, pois a pena ser inferior a quatro anos, o réu não ser reincidente e as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são favoráveis a ele (fls. 30, 140/141 e 254/256). O crime foi cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, a pena aplicada é inferior a quatro anos, o réu não é reincidente e as circunstâncias judiciais são favoráveis a ele. O réu reúne, portanto, os requisitos objetivos e subjetivos do artigo 44 do Código Penal, motivo pelo qual substituo a pena privativa de liberdade aplicada pela prestação pecuniária de um salário mínimo a ser destinado a uma entidade pública ou particular, com fins sociais. III - Dispositivo. Em razão do exposto, CONDENO o réu: CLEITON VINICIUS DE OLIVEIRA FERREIRA (filho de Antonia da Silva Oliveira - fls. 16), pela prática do crime de furto tentado, privilegiado, qualificado pelo concurso de pessoas, previsto no artigo 155, §§ 2º e 4º, inciso IV, combinado com 14, inciso II, ambos do Código Penal, contra a vítima Prefeitura Municipal de Mauá, a 5 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial aberto, substituída pela prestação pecuniária de um salário mínimo a ser destinado a uma entidade pública ou particular, com fins sociais, além de 2 dias-multa, sendo cada dia multa no valor de 1/30 avos do salário mínimo. Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, pois estão ausentes os fundamentos da prisão preventiva. De mais a mais, o réu aguardou todo o trâmite processual solto (fls. 35/36). O réu arcará com as custas do processo, no valor de 100 UFESPs, consoante determina o artigo 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual Paulista nº 11.608/09, mas o isento em virtude de estar sendo representado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Após o trânsito em julgado, caso mantida esta condenação: a) lance-se o nome do réu no sistema informatizado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; b) oficie-se à Justiça Eleitoral, consoante determina o artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; c) archive-se o processo. Autorizo cópias reprográficas. Registre-se. Publique-se. Intime-se. Comunique-se. Sentença publicada em audiência. Saem os presentes intimados." Pelo Dr. Defensor Público foi dito que manifesta o desejo de recorrer da Sentença proferida. Pelo MM. Juiz foi dito: Recebo o recurso requerido pela Defensoria Pública. Dê-se vistas dos autos à Defensoria para apresentação das razões no prazo legal. Após, vistas ao Ministério Público para apresentação de contrarrazões. Regularizados, subam ao órgão ad quem. O Ministério Público manifestou o desejo de não recorrer, transitando em julgado nesta data para a acusação. Intime-se o réu, por edital, desta sentença, nos termos do artigo 392, inciso VI, do Código de Processo Penal. NADA MAIS. O presente termo segue assinado eletronicamente pelo juiz, deixando de ser assinado pelas partes em virtude do processo ser digital (Capítulo XI (Do processo eletrônico), Seção VI, Subseção XV, artigo 1269, parágrafo 1º e artigo 1270, parágrafo 1º, das NSCGJ), sendo facultada cópia impressa devidamente assinada pelas partes. Eu, Jaqueline Passos do Sacramento Tavares, Matrícula 371.351, Escrevente, digitei.